

1533860-30.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... que o réu tinha envolvimento em roubo. No tocante à moto, nada constou de ilícito pela pesquisa do chassis. Não viu qualquer sinal de adulteração na moto. Relatou que outro policial é que teria visto. A prova é mesmo frágil. Não é possível condenação com o que foi colhido no feito. Não houve prova mínima de que foi o réu o adulterador de algum sinal identificador da moto em questão. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1533860-30.2021.8.26.0050 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1533860-30.2021.8.26.0050

Controle nº 1342/21

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Réu:

EVERTON GONÇALVES MAGALHÃES

Aos 01/12/22, às 13h30min, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 18ª Vara Criminal, onde presente se achava o MM. Juiz de Direito Marcello Ovídio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido a Promotora de Justiça Patrícia Cosentino Ferrer, o réu EVERTON GONÇALVES MAGALHÃES (preso no CDP de Itapeverica da Serra) e a sua defensora, Dra. Bárbara Alves Cassiano - OAB/SP 399140. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, o réu foi interrogado. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegada em síntese: A presente ação penal não procede, tendo em vista que os fatos descritos na inicial não restaram comprovados pelas provas produzidas no curso da instrução criminal. De fato, não existem nos autos provas concretas no sentido de que o acusado tenha adulterado ele próprio algum sinal identificador do veículo. A única testemunha ouvida nada disse sobre tal situação ou que o réu tenha de algum modo confirmado que adulterou. Essa mesma testemunha disse que não viu adulteração no momento da apreensão da moto e que não constava ser produto de ilícito. Assim sendo, ante a fragilidade do conjunto probatório amealhado, nota-se que nem autoria nem materialidade restaram bem comprovadas, pelo que requeiro seja julgada improcedente a presente ação penal, a fim de que EVERTON GONÇALVES

MAGALHÃES seja ABSOLVIDO da acusação descrita na denúncia. Pela defesa foi alegado em síntese: alegações finais orais colhidas por sistema audiovisual, pela ferramenta Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. EVERTON GONÇALVES MAGALHÃES, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, adulterou sinal identificador da motocicleta de marca Honda, modelo CB250F Twister CBS, alterando a numeração de seu chassi 9C2MC4400MR008902 e substituindo seu emplacamento original GDI-3E28 pelas placas EOH-3A58, pertencentes a veículo de procedência lícita. Citado, foi apresentada defesa escrita, e na instrução foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia. O réu foi interrogado. Em razões finais, pugnou o Ministério Público pela condenação, enquanto a defesa pediu a absolvição do réu. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para a sentença. A materialidade da ocorrência está demonstrada nos autos, até a adulteração por prova pericial. A autoria, no entanto, não foi demonstrada em relação ao réu, de modo que deve ele ser absolvido. Há dúvida razoável e não vencida, indicativa da absolvição. Um decreto condenatório com a prova colhida nesses autos seria temerário. O réu disse em juízo que não adulterou qualquer sinal identificador da moto. Na fase judicial foi ouvida apenas uma testemunha, que pouco ou nada trouxe de relevante no tocante ao cerne da questão. Disse que motos passaram pelos policiais, e uma delas estava sem placa. Deram ordem de parada, desobedecida. Seguiram o réu, que caiu da moto. Em pesquisa soube que o réu tinha envolvimento em roubo. No tocante à moto, nada constou de ilícito pela pesquisa do chassis. Não viu qualquer sinal de adulteração na moto. Relatou que outro policial é que teria visto. A prova é mesmo frágil. Não é possível condenação com o que foi colhido no feito. Não houve prova mínima de que foi o réu o adulterador de algum sinal identificador da moto em questão. O próprio policial ouvido em juízo, única testemunha, relatou que não constou em pesquisa no local dos fatos que a moto fosse sequer produto de ilícito. Mais ainda, essa única testemunha disse que não notou qualquer sinal de adulteração na moto, mais especificamente no chassi, absolutamente nada falando sobre placa. Ora, não se pode deduzir, desse modo, pois deve haver prova do alegado, que o réu sabia da adulteração de sinal identificador da motocicleta, o que o próprio policial não notou, além de, em primeira pesquisa, não constar que fosse ela produto de crime. De outro lado, ainda que soubesse da adulteração, a acusação é de que teria ele próprio adulterado algum sinal de identificação, não se podendo também deduzir, como já referido, que fora o imputado quem procedeu a tal adulteração. A prova é mesmo fragilíssima, de modo que o réu deve ser absolvido. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER, como ABSOLVO, o réu EVERTON GONÇALVES MAGALHÃES, qualificado nos autos, da imputação de incorrer no artigo 311, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES

Certifico e dou fé que as partes saíram intimadas da r. Sentença. Eu, André Paiva Macedo, Escrevente.